



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il 11/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

CASTALDI EZIO, Presidente

CARIDI FRANCO, Relatore

CHITI ALFREDO, Giudice

in data 11/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 564/2023 depositato il 27/07/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 147/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1 e pubblicata il 20/03/2023

Atti impositivi:

- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. GE0091784 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.

Resistente/Appellato: si richiama agli atti. Deposita giurisprudenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Ricorrente_1 impugnava in primo grado il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate, rettificava al classamento proposto con pratica DOCFA dal contribuente e ripristinava l'originaria classificazione catastale in categoria A/1 classe 2 vani 9 dell'immobile di proprietà del ricorrente in Genova, Indirizzo_1 per la quale il contribuente aveva proposto la categoria A/2 classe 2 vani 7,5.

Il ricorrente assumeva che la rettifica si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della legge 241/1990 e con l'art. 12 dello Statuto del contribuente poiché, trascurando le ragioni del declassamento apportato con la pratica DOCFA – supportate da approfondita perizia tecnica – avrebbe del tutto arbitrariamente ripristinato l'originaria classificazione dell'immobile nella categoria A1.

Con sentenza n. 147/2023 la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova respingeva il ricorso dell'odierno appellato sulla base delle seguenti motivazioni:

- nel caso di rettifiche proposte a seguito di procedura DOCFA, trattandosi di struttura fortemente partecipativa, l'obbligo motivazione e' soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e dalla classe conseguentemente attribuito all'immobile trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione;
- nel merito la rettifica effettuata dall'Agenzia delle Entrate appare congrua in ragione sia dei riferimenti ad altri immobili nella zona che al fatto che la zona dove e' ubicata l'immobile non e' stata interessata da degrado o da interventi edilizi che ne abbiano peggiorato il pregio.

Avverso la decisione, ha interposto appello Ricorrente_1 sulla base delle motivazioni gia' espresse in primo grado ed eccependo altresì la tardività della costituzione in giudizio dell'Ufficio e conseguente deposito dei documenti oltre il termine di decadenza.

L'Agenzia delle Entrate si e' ritualmente costituita con memoria con cui chiede la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante. Eccepisce inoltre l'inammissibilità della procedura DOCFA utilizzata dal ricorrente in assenza di lavori di ristrutturazione o di miglioria dell'immobile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello e' infondato.

Va respinta preliminarmente l'eccezione di tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate in quanto in base a quanto stabilito dall'art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. 546/1992, "Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo": nel caso di specie tale termine scadeva il 05.12.2022. A seguito della conclusione del procedimento di mediazione e dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione convenuta si costituisce nel termine (ordinatorio) di sessanta giorni previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 decorrente dal giorno successivo alla scadenza dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione.

Pertanto i sessanta giorni di cui sopra scadevano in data 03.02.2022, data entro la quale l' Ufficio ha effettivamente depositato le proprie controdeduzioni.

Sul motivo relativo alla insufficiente motivazione dell'atto impositivo ritiene il Collegio che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito di procedura disciplinata dall'art. 2 D.L. 16/93 convertito in legge n.75/93 e dal D.M. n.701/94 /Docfa) con stima diretta da parte dell'Ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche solo dalla semplice indicazione dei dati oggettivi determinati dall'Ufficio e della relativa classe attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che in base alla struttura prevalentemente partecipativa dell'avviso, sono conosciuti e comunque facilmente conoscibili dal contribuente, il quale può, mediante una comparazione con i dati indicati nel Docfa, comprendere le ragioni del classamento e esercitare compiutamente il suo diritto di difesa davanti all'Autorità tributaria e ivi richiedere la verifica della effettiva correttezza della classificazione eseguita. In tale senso si é espressa la Suprema Corte (Cass. sent. n. 2268/2014- Ord. 2842/2020).

Nel merito, poi, il Collegio deve verificare se i dati catastali attribuiti dall'Ufficio siano o meno corrispondenti alle effettive e reali caratteristiche dell'immobile in oggetto.

Al riguardo si rileva che il condominio si trova nel compendio immobiliare privato " Denominazione_1" circondato dal verde del quartiere di Luogo_1. Nel parco privato si trovano quattro condomini con rifiniture moderne, ben distanziati tra loro, con una struttura ad ampie terrazze ed esposizione che consente agli appartamenti una veduta del mare e della città'. Nel parco vi sono alberi piantumati ad alto fusto ed una ricca vegetazione ben curata che ne impreziosisce il contesto, oltre ad un campo da tennis e viali che conducono ai vari condomini. A seguito della presentazione della procedura DOCFA non risultano venute meno le caratteristiche intrinseche di pregio dell'immobile che ricopre una superficie di 189 metri quadrati ed e' composto da vani catastali ampi (un salone doppio di 54 mq) e ben disimpegnati, due bagni, un'ampia dotazione di accessori (lavanderia, disimpegni, ripostiglio) un terrazzo che comprende l'interno perimetro dell'immobile di mq 61.

In aggiunta a tale valutazione l'Ufficio ha effettuato correttamente anche la comparazione con le uiiu presente nello stesso fabbricato e quelle presente nei fabbricati vicini, classate in categoria A1 classe 2 aventi le stesse caratteristiche intrinseche similari.

Alla luce di quanto sopra esplicitato deve pertanto ritenersi corretta la decisione dei giudici di primo grado

P.Q.M.

La Corte

respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza e condanna parte appellante alle spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate complessivamente in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte appellata.

Così deciso in Genova, 11 febbraio 2025

Il Relatore

Franco Caridi

Il Presidente

Ezio Castaldi